HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.

2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.

3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.

4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh Lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 Tràng Thi - Hà Nội.

5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh.... trong doanh nghiệp.

6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.

7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.

8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1.Cơ khí, điện, điện tử - tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.

9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.

10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hàng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan BHXH, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan BHXH và 3% cho cơ quan BHYT.

Đối với người lao động không đóng BHXH bắt buộc thì khoản tiền BHXH tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền BHXH đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.

11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.

12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.

13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: CTCP.TM - DV BẾN THÀNH

Số: 40/HĐLĐ-2013

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: **ĐÀO VĂN HÙNG** Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Đại diện cho (1): CTCP TM - DV BẾN THÀNH Điện thoại: 38 223390

Địa chỉ: 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM.

Và một bên là Ông/Bà: **CÁI PHÚC THIÊN KHOA** Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1979 tại Thừa Thiên Huế

Nghề nghiệp (2): Nhân viên Bộ phận Đầu tư phát triển.

Địa chỉ thường trú: 61/39 đường 783 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TPHCM.

Số CMTND: 024998719 Cấp ngày 04 06 2008 tại CA. TPHCM

Số sổ lao động (nếu có): ..... Cấp ngày ...../...../..... tại.....

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động (3): **Hợp đồng không xác định thời hạn**
- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 đến ngày ..... tháng ..... năm.....
- Thử việc từ ngày ..... tháng ..... năm..... đến ngày ..... tháng ..... năm.....
- Địa điểm làm việc (4): Văn phòng Công ty, 186-188 Lê Thánh Tôn, P.BT, Q.1
- Chức danh chuyên môn: ..... Chức vụ (nếu có): Nhân viên
- Công việc phải làm (5): .....

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc (6):.....8 giờ/ ngày.....

.....Theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định làm việc của đơn vị.....

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: .....

.....

.....

.....

.....

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc (7):.....Tự túc.....

- Mức lương chính hoặc tiền công (8).....Theo phụ lục hợp đồng đính kèm.....

.....

- Hình thức trả lương: .....Theo quy chế trả lương của Cty và quy định của Pháp luật...

- Phụ cấp gồm (9):.....Tiền xăng, điện thoại (nếu có) theo quy định của Công ty.....

.....Ăn trưa theo quy định của công ty.....

- Được trả lương vào các ngày .....01, 15..... hàng tháng.

- Tiền thưởng: .....Được thưởng theo quy chế thưởng của công ty.....

- Chế độ nâng lương: ...Theo quy định của công ty và thông tư 28/2007/BLĐTBXH ngày 5/12/2007

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: .....

.....Được cấp đồng phục theo quy định của công ty.....

.....

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Theo quy định của Bộ luật Lao động

.....Nghỉ phép năm : Theo quy định của Bộ luật Lao động.....

.....Nghỉ lễ, tết.....: Theo quy định của Bộ luật Lao động.....

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty và Người lao động đóng: HSL trong hệ thống thang lương, bảng lương được đăng ký tại Sở LĐ TB-XH- Ngạch chuyên viên theo QĐ của Cty.* MLTTC do NN quy định.* Tỷ lệ % do luật BHXH quy định.....

- Chế độ đào tạo (11):.....

.....Được đào tạo các lớp nghiệp vụ khi công ty có yêu cầu.....

.....

Những thỏa thuận khác (12):.....

.....

.....

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...

- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):.....

.....

.....

.....

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc....).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01. tháng 12.. năm 2013 Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại .CTCP TM - DV Bến Thành. ngày .02. tháng .12. năm 2013

NGƯỜI LAO ĐỘNG	NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Ghi rõ họ và tên	*Ghi rõ họ và tên*
	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁI PHÚC THIÊN KHOA	ĐÀO VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số : 34/QĐTV - CT	*TP Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 7 năm 2015*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: chấm dứt hợp đồng lao động.

*****

TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Bộ Luật Lao Động đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2013;
- Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét đơn xin thôi việc của Ông Cái Phúc Thiên Khoa ngày 26/6/2015;
- Xét đề nghị của Giám đốc bộ phận Quản trị nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Cái Phúc Thiên Khoa:

Sinh ngày	: 26/10/1979.	
CMND số	: 024998719	Do Công an TPHCM Cấp ngày 04/6/2008
Số sổ BHXH	: 7912408081	Do Bảo hiểm xã hội TPHCM cấp.
Chức danh	: NV lập dự án đầu tư	Đơn vị: Bộ phận Đầu tư phát triển.
Kể từ ngày	: 01/08/2015.	
Lý do	: Theo đơn xin.	

Điều 2: Ông Cái Phúc Thiên Khoa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc theo quy định của Công ty và thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng (nếu có) trước khi nghỉ việc.

Điều 3: Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp của Ông Cái Phúc Thiên Khoa tại Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành kể từ tháng 12/2012 đến tháng 07/2015 là 02 năm 08 tháng.

Điều 4: Giám đốc bộ phận Quản trị nhân sự, Giám đốc bộ phận Đầu tư phát triển và Ông Cái Phúc Thiên Khoa có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301164065 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Mai Trâm

Nơi nhận :
- Như điều 4.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Chủ tịch Công đoàn.
- Lưu.